

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/70/25

הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון – ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"ג–2022

1. בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "חוק יישום תכנית ההתנתקות" יבוא "חוק הפיזיים לנפגעי ההתנתקות".
 2. ביטול סעיפים 23 עד 30 (ב) לחוק העיקרי – בטלים.
- עד 30

דברי הסבר

החוק ליישום תכנית ההתנתקות נועד להכשיר את עקירתם וגירושם של כ-10,000 איש מבתיהם, מפרנסתם וממרקם החיים שלהם במסגרת תכנית ההתנתקות. בשל "התכלית הראויה" של תכנית ההתנתקות, כפי שהוצגה בהחלטת הממשלה מספר 1996 מיום י"ז בסיוון התשס"ד (6.6.2004), החוק עמד בתנאי "פסקת ההגבלה" בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. בהחלטת הממשלה האמורה, הוצגו יעדי התכנית, ובין היתר נכתב כי "מטרת התכנית להוביל למציאות ביטחונית מדינית, כלכלית ודמוגרפית טובה יותר". כן נכתב כי כתוצאה מיישום התכנית "תקום הנהגה פלסטינית חדשה, אשר תוכיח עצמה כמסוגלת למלא אחר מחויבויותיה על פי מפת הדרכים", כי "השלמת התכנית תשלוך את תקפן של הטענות כנגד ישראל בדבר אחריותה לפלסטינים ברצועת עזה", ותחת הכותרת "המציאות הביטחונית לאחר הפינוי" נכתב כי "רצועת עזה תהיה מפורזת מנשק שהימצאותו אינה תואמת את ההסכמים הקיימים בין הצדדים".

שמונה-עשרה השנים שחלפו מאז אותה החלטת ממשלה, ושבע-עשרה השנים שחלפו מאז ביצועה, שמו ללעג ולקלס את יעדי ההתנתקות, והוכיחו שוב ושוב את נקודות הכשל שעליהן התבססה התכנית, את נפסדותה ואת הנזקים העצומים שגרמה לביטחון ישראל, לכלכלת ישראל וליחסי החוץ של ישראל. למעשה, המציאות הקשה שאיתה מתמודדת מדינת ישראל בזמן שחלף מאז שנת 2005 היא תמונת ראי מושלמת של מטרות התכנית וחזונה. במקום שיפור המציאות הנוכחית, הביאה התכנית לפגיעה אנושה במציאות הישראלית ביחס לכל אחד ואחד מהתחומים אותם ביקשה לשפר.

משאף לא אחת מתכליותיה של תכנית ההתנתקות התממשה, ובשל כך שבמקום תועלת הביאה לנזקים עצומים, מתחדדת תובנת העוול שנעשה לאזרחים שהחוק הכשיר את פינויים ועקירתם. על כן

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 142.

מוצע בהצעת החוק לבטל חלקים בחוק יישום תכנית ההתנתקות, ובכך למחוק במידת-מה את הכתם הלאומי והמוסרי שזו הכתימה בבגד יומה של מדינת ישראל. מוצע להפריד באופן ברור בין החלקים בחוק שתכליתם היא פיצויי המתיישבים שנעקרו מבתייהם ואיבדו את נכסיהם ומטה לחמם, לבין הסעיפים שתכליתם פינוי התושבים ועקירתם.

מוצע להותיר על כנם את הסעיפים מחוק ההתנתקות שמטרתם קביעת מנגנוני פיצוי למתיישבים שנעקרו מבתייהם, ולבטל את סעיפים 23(ב) עד 30 בהם נקבעו איסורי הכניסה והשהייה בשטחים שפנו במסגרת תכנית ההתנתקות, וביטול הזכויות של מי שישבו בהם.

משכך, אך מתבקש הדבר כי שמו של חוק יישום תכנית ההתנתקות ישונה וזה ייקרא מעתה "חוק הפיצויים לנפגעי ההתנתקות".

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/24/356), על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/24/3258), על ידי חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3344) ועל ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/24/3450 ; 24/3897) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/69).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)